

Les différentes instances d'un lycée.

Le CA

Il s'agit du **Conseil d'Administration**, présidé par le chef d'établissement.

C'est l'assemblée qui prend les décisions importantes de l'organisation de l'établissement. Il est composé notamment de membres de la direction (proviseur, adjoint, gestionnaire), d'un CPE et de représentants élus (des personnels de l'établissement, enseignants, élèves et de parents d'élèves). Il se réunit au moins 3 fois par an pour adopter des décisions ou donner son avis sur des sujets particuliers.

Le CA participe à la vie de l'établissement scolaire en votant certaines décisions. Il peut également être consulté pour avis.

Décisions soumises à son vote :

- les décisions qui relèvent de l'autonomie de l'établissement en matière pédagogique et éducative notamment les règles d'organisation de l'établissement comme la répartition des moyens horaires entre les disciplines (**Dotation Global Horaire**)
- le projet d'établissement.
- Le règlement intérieur de l'établissement,
- le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l'établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement,
- le budget et le compte financier,
- les questions relatives à l'accueil, à l'information et à la participation des parents d'élèves à la vie scolaire,
- les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité,
- le plan de prévention de la violence incluant un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement.

Décisions soumises à son accord :

Le CA donne son accord sur les sujets suivants :

- les orientations relatives à la conduite du dialogue avec les parents d'élèves
- le programme de l'association sportive,
- la programmation et les modes de financement des voyages scolaires.
- l'adhésion à tout groupement d'établissements,
- la conclusion des marchés, conventions et contrats dont l'établissement est signataire (à l'exception de certains marchés),
- le programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège,
- les modes de participation au plan d'action du groupement d'établissements pour la formation des adultes.

Consultation pour avis :

À la demande du chef d'établissement, le CA donne son avis sur les sujets suivants :

- les propositions de créations et suppressions de sections, options et formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement,
- les choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques.
- la modification proposée par le maire des heures d'entrée et de sortie de l'établissement.

La Commission permanente

La commission permanente, émanation du conseil d'administration (ses membres sont issus de ceux du CA et représentent chaque groupe présent au CA. Elle est également présidée par le chef d'établissement). Elle permet aux membres de la communauté éducative de réfléchir et réagir aux propositions avant la tenue du CA, de discuter au préalable les questions délicates qui seront soumises au CA.

Elle est obligatoirement saisie des questions touchant à l'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement.

Le conseil pédagogique

Le conseil pédagogique est présidé par le chef d'établissement qui en désigne les membres. Il peut également inviter un intervenant non membre du conseil s'il le juge pertinent.

Il s'agit d'une instance de consultation (c'est toujours le CA qui tranche) des enseignants sur la politique éducative de l'établissement qui favorise la concertation entre les professeurs et participe à l'autonomie pédagogique des établissements.

La loi fixe la composition minimale du conseil pédagogique :

- au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement
- au moins un professeur par champ disciplinaire
- un conseiller principal d'éducation
- le cas échéant le chef de travaux.

Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour :

- coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires.
- les propositions d'expérimentations pédagogiques.
- Discuter autour de la répartition de la dotation des moyens par discipline.
- préparer la partie pédagogique du projet d'établissement. Dans ce cadre, le choix des sujets traités et du fonctionnement interne est laissé à l'appréciation du conseil pédagogique, dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants et du champ de compétence des personnels de direction.

Le conseil d'enseignement

Un conseil d'enseignement réunit les professeurs par discipline ou spécialité, sous la présidence du chef d'établissement. Il peut également permettre le travail en équipe inter-disciplinaire.

Les conseils d'enseignement ont pour fonction de favoriser les coordinations nécessaires entre les enseignants, en particulier pour le choix des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques.

La participation aux conseils d'enseignement fait partie des obligations de service des enseignants.

Le conseil de classe

Il est chargé du suivi des élèves et des questions pédagogiques intéressant la vie de la classe.

Composé de membres du personnel de l'établissement, de délégués d'élèves et de parents d'élèves, il se réunit au moins 3 fois par an. Il formule des propositions concernant l'orientation et l'accompagnement des élèves et en informe les parents.

Le conseil de classe est composé des membres suivants :

- Chef d'établissement qui le préside et peut délégué au proviseur adjoint
- Professeurs de la classe
- 2 délégués des élèves
- 2 délégués de parents d'élèves
- Conseiller principal d'éducation
- Conseiller d'orientation-psychologue quand cela lui est possible.
- Médecin scolaire, assistant social ou infirmier, quand c'est utile pour le cas personnel d'un élève

Il se déroule de la façon suivante :

- Le professeur principal ou un représentant de l'équipe pédagogique présente un bilan général de la classe. Il expose ensuite les conseils en orientation formulés par l'équipe éducative.
- Le CPE fait le point sur la situation relative à l'absentéisme ou à la vie scolaire.
- Les délégués des parents d'élèves et les délégués de classe interviennent sur tous les aspects de la vie de la classe et les questions pédagogiques.
- Ensuite, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève (résultats et appréciations des professeurs pour toutes les matières, besoin d'accompagnement etc.).
- Les délégués notent toutes les informations concernant chaque élève. Ils peuvent intervenir pour soutenir un élève.
- Les délégués de classe et les délégués des parents d'élèves restent dans la salle lorsque l'on évoque leur scolarité ou celle de leur enfant.

Rôle du conseil de classe :

- Le conseil de classe se met d'accord sur une appréciation générale qui sera inscrite sur le bilan périodique (au collège) et sur le bulletin trimestriel (au lycée). Il peut décerner une mention inscrite au règlement intérieur (par exemple : *encouragements, félicitations*).
- Le conseil de classe est une instance pédagogique. Ce n'est pas une instance disciplinaire. Il ne peut donc pas prononcer de sanction.
- Le conseil de classe fait des *propositions* d'orientation que les parents décideront ou non de suivre.

CHS : La commission hygiène et sécurité

Les compétences de la CHS s'étendent à tout ce qui a trait à la sécurité et à l'hygiène : équipements, machines, locaux, plan de sécurité en cas de travaux, programme de formation et prévention des

risques, suivi des registres (registre d'hygiène et de sécurité, de signalement d'un danger, document unique), suivi des visites de l'inspection du travail, de la commission d'accessibilité (CCDSA), en particulier.

La commission peut aussi faire des propositions visant le bien-être au travail, l'aménagement des postes de travail, l'amélioration des conditions de travail dans l'établissement.

Les collègues volontaires pour participer à cette commission ont particulièrement une responsabilité d'alerte et de signalement, mais tout personnel peut aussi agir dans ces domaines.

Elle est composée par :

- Le chef d'établissement, président.
- Le gestionnaire.
- Le CPE siégeant au CA.
- Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement.
- Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants.
- Un représentant au titre des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers de service. Ce nombre est porté à deux dans les établissements de plus de 600 élèves.
- Deux représentants des parents d'élèves désignés au sein du conseil d'administration par les représentants des parents qui y siègent.
- Deux représentants des élèves désignés au sein du conseil des délégués des élèves par ces derniers.

Le CESC : Comité d'Education pour la Santé et la Citoyenneté.

C'est une instance de réflexion, d'observation et de proposition qui conçoit, met en œuvre et évalue un projet éducatif en matière d'éducation à la citoyenneté et à la santé et de prévention de la violence, intégré au projet d'établissement.

Le CESC est présidé par le chef d'établissement et peut comprendre :

- des représentants des personnels enseignants, des parents et des élèves désignés par le chef d'établissement sur proposition des membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives ;
- des personnels d'éducation, sociaux et de santé de l'établissement ;
- des représentants de la commune et de la collectivité de rattachement au sein de ce conseil ;
- des représentants des partenaires institutionnels (police, gendarmerie, service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et associatifs) et un ou plusieurs représentants de la Réserve citoyenne de l'éducation nationale.

Ses missions sont :

- contribuer à l'éducation à la citoyenneté ;
- préparer le plan de prévention de la violence.
- proposer des actions pour aider les parents en difficulté et lutter contre l'exclusion ;
- définir un programme d'éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des conduites à risques.

La commission éducative

Dans chaque collège ou lycée, la commission éducative examine la situation d'un élève qui ne respecte pas ses obligations scolaires ou qui a un comportement inadapté. La commission propose alors des mesures éducatives.

La composition de la commission éducative est fixée par le conseil d'administration. Elle est inscrite dans le règlement intérieur de l'établissement. Chaque membre doit garder secret les faits dont il a connaissance pendant les réunions de la commission.

Elle est :

- présidée par le chef d'établissement ou son représentant qui peut y inviter toutes les personnes qu'il juge utiles à l'examen du dossier.
- composée des personnels de l'établissement (dont au moins un enseignant), et au moins un parent d'élève.

La commission examine la situation d'un élève qui ne respecte pas ses obligations scolaires ou qui a un comportement inadapté.

Le responsable de l'élève est informé de la procédure et peut être, à sa demande, entendu par la commission.

La commission ne sanctionne pas le comportement de l'élève. Elle recherche une solution éducative adaptée et personnalisée à la situation, comme par exemple la mise en place d'une mesure de responsabilisation. Elle cherche ainsi à amener l'élève à s'interroger sur sa conduite et sur les conséquences de ses actes.

La commission éducative est également consultée quand un incident implique plusieurs élèves.

Elle assure le suivi des solutions éducatives personnalisées mises en place.

Elle participe également à la prévention et à la lutte contre le harcèlement et la discrimination en milieu scolaire.

Le conseil de discipline

Dégradations, comportement violent, harcèlement, absences aux cours régulières et non justifiées... lorsqu'un élève est soupçonné d'avoir commis une faute grave prévue dans le règlement intérieur d'un l'établissement, le conseil de discipline peut se réunir à la demande de l'équipe éducative ou du chef d'établissement.

L'élève et ses parents (ou ses représentants légaux) sont convoqués par lettre recommandée. S'ils le souhaitent, ils peuvent se faire assister par un professeur, un camarade de classe, un avocat... En fonction de la gravité de la faute, l'élève peut éventuellement se voir interdire l'accès à l'établissement, pendant un maximum de 3 jours. C'est ce qu'on appelle une "mesure conservatoire".

Présidé par le chef d'établissement, le conseil de discipline est composé de :

- Le proviseur adjoint
- le gestionnaire
- le CPE

- cinq représentants des personnels
- cinq représentants des usagers (trois parents et les deux délégués de la classe en collège, deux parents et trois élèves en lycée).

Le conseil de discipline peut commencer dès que le nombre minimal de membres présents exigé est atteint (le quorum). Si le "quorum" n'est pas atteint, la réunion doit être reportée au minimum de 8 jours et au maximum de 15.

Le rapport préalablement rédigé par le chef d'établissement est tout d'abord lu devant les membres du conseil de discipline, l'élève, son représentant légal et l'éventuel défenseur.

Il est procédé ensuite à l'audition des témoins, de deux professeurs de la classe ainsi que des deux délégués élèves. Lors du débat contradictoire, l'élève et sa famille peuvent s'exprimer et exposer leurs points de vue.

À l'issue des échanges, les membres du conseil de discipline discutent entre eux puis prennent une décision. Celle-ci est enfin annoncée à l'élève et à sa famille.

La décision prise par le conseil de discipline est **applicable même en l'absence de l'élève** et/ou de ses représentants légaux, dès lors que ceux-ci ont été convoqués dans les formes et les délais fixés par les textes.

La sanction prononcée dépend de la **gravité des faits** : avertissement, blâme (violation répétée du règlement intérieur), exclusion temporaire de la classe ou de l'établissement, exclusion définitive. Le conseil peut décider que l'élève a obligation ou non (c'est ce qu'on appelle un sursis) d'exécuter l'intégralité ou une partie de la sanction. L'élève peut se voir également proposer des mesures alternatives à la sanction, afin de le responsabiliser et de prévenir d'autres manquements au règlement.

Le conseil des délégués pour la vie Lycéenne (CVL)

Le conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) est une instance où les lycéens sont associés aux décisions de leur établissement scolaire. Le CVL est compétent pour débattre des questions sur le travail scolaire et les conditions de vie des élèves dans les lycées. Le conseil d'administration de l'établissement scolaire le consulte quand il doit traiter d'un de ces sujets.

Le CVL est composé de :

- 10 représentants des élèves (délégués de classe)
- 8 représentants de personnels travaillant au lycée,
- 2 représentants de parents d'élèves.

Sources :

www.onisep.fr

www.service-public.fr